



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0034815-21.2011.4.01.3800/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

REQUERIDO: JORGE ANTONIO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público, pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que, reformando a sentença, julgou procedente demanda na qual se pede o pagamento do seguro-desemprego.

Na espécie, entendeu-se que o empregado de empresa pública, mesmo quando irregularmente contratado sem concurso público, tem direito ao benefício.

O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente recurso, após examinar os documentos apresentados nos autos, concluiu nos seguintes termos:

O recorrente sustenta que faz jus ao seguro desemprego por preencher todos os requisitos para tal assistência, quais sejam, dispensa sem justa causa, desemprego quando do requerimento do benefício, recebimento de salários consecutivos no período de 6 meses anteriores à data de demissão, foi empregado de pessoa jurídica por pelo menos 6 meses nos últimos 36 meses, não possui renda própria para o sustento de sua família, e, por fim, não estava recebendo benefício de prestação continuada da Previdência Social. 3. Com razão o recorrente. A Lei 7.998/90, que regula aludido benefício, estabelece, em seu art. 3º, os requisitos necessários à sua concessão. Depreende-se do disposto nesse artigo que se garante a percepção do seguro desemprego quando se configurar o indispensável ato involuntário, que ocorre nos casos de dispensa sem justa causa. Ressalte-se que a condicionante essencial ao recebimento do indigitado benefício é a dispensa sem justa causa. Não se encontra na lei em comento qualquer proibição de concessão do benefício àquele que porventura tenha sido empregado, na forma da CLT, de Administração Pública, independentemente da forma que nesta ingressou.

O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da 5.^a TR/RS:

O reconhecimento da nulidade da contratação, por ofensa à regra de exigência de concurso público para provimento, inviabiliza a concessão de seguro-desemprego encontra-se pacificado por este Colegiado. Assim, também por força do disposto no artigo 926 do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual 'Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.', norma que entendo aplicável ao âmbito da Turma Recursal, adoto como razões de decidir os fundamentos do julgamento do Recurso Inominado nº 5018919-18.2015.404.7100: [...]. (Processo n.º 5023158-65.2015.404.7100, relator o Juiz Federal Giovani Bigolin, julgado no dia 26 de junho de 2016)

Relatados no essencial, passo a decidir.

VOTO

O pedido de uniformização de interpretação de lei federal está previsto no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, sendo cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Por questões de direito material, deve-se entender os pontos controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda.

Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão recorrido com acórdão paradigma de Turma Recursal de região diferente, da própria TNU ou do STJ (art. 14, § 4º). Também é possível que se utilize, para tais fins, enunciado de súmula da TNU ou do STJ.

No presente caso, o pedido merece ser conhecido, pois o acórdão recorrido julgou o ponto controvertido em sentido contrário ao entendimento exposto no acórdão paradigma.

A questão controvertida é a seguinte: saber se o empregado celetista, irregularmente contratado por empresa pública sem concurso, tem, ou não, direito ao benefício do seguro-desemprego.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que a questão controvertida posta como objeto deste incidente de uniformização nacional deve ser afetada como representativa de controvérsia, nos termos do art. 17 do RITNU.

Em tais termos, voto no sentido de **CONHECER E AFETAR** a questão controvertida objeto do presente incidente como representativo de controvérsia, determinando à STNU que proceda nos termos do art. 17 do RITNU.

Documento eletrônico assinado por **BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000086546v2** e do código CRC **54e5afd4**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO
Data e Hora: 29/8/2019, às 15:37:29

0034815-21.2011.4.01.3800

900000086546 .V2